PROYECTO DE LEY

Ley Federal de Juicio por Jurados

Dicta la ley de jurados a la que remiten los artículos 52 y 282 del Código Procesal Penal Federal: jurado de doce personas, mitad mujeres y mitad varones, para los delitos con pena máxima superior a quince años; padrón sorteado del padrón electoral, audiencia de selección con recusaciones, instrucciones del juez, veredicto con mayorías especiales e implementación gradual en tres etapas por distrito.

Propuesta 64: Juicio por jurados
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía en la Fase II; primeros juicios en los seis distritos iniciales dentro de los 12 meses de promulgada; todos los distritos con sistema acusatorio al 10/12/2031 (fin de la Fase III).
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Constitución Nacional manda establecer el juicio por jurados en tres artículos (24, 75, inciso 12, y 118), y el Código Procesal Penal Federal ya prevé tribunales integrados con jurados, pero remite su composición y funcionamiento a una ley especial que nunca se dictó (artículos 52 y 282). Mientras tanto, la mayoría de las provincias juzga los delitos graves con jurados populares, con resultados que muestran la seriedad del juicio ciudadano. El presente proyecto dicta esa ley especial. Establece un jurado de doce personas, integrado en partes iguales por mujeres y varones, para los delitos con pena máxima superior a quince años. Los jurados se sortean de un padrón confeccionado a partir del padrón electoral y se seleccionan en una audiencia pública con recusaciones. El juez técnico dirige el juicio, da al jurado instrucciones claras y fija la pena; el jurado delibera en secreto y su veredicto de culpabilidad requiere mayorías especiales. El proyecto asegura la compensación y la protección de los jurados y el control de la condena por vía de impugnación. La implementación es gradual, empezando por los distritos donde ya rige el sistema acusatorio y que están en provincias con experiencia en jurados, y prevé la evaluación de su extensión a los delitos de corrupción.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el juicio por jurados en la justicia penal federal, en cumplimiento de los artículos 24, 75, inciso 12, y 118 de la Constitución Nacional. Es la ley especial a la que remiten los artículos 52 y 282 del Código Procesal Penal Federal (Ley N° 27.063, texto ordenado por Decreto N° 118/2019) y lo integra. En lo no previsto en ella, se aplica ese Código.

ARTÍCULO 2°.- Competencia. Serán juzgados por un tribunal de jurados los delitos cuya escala penal prevea un máximo superior a quince (15) años de prisión o reclusión.

ARTÍCULO 3°.- Renuncia. El imputado, con la asistencia de su defensor, podrá renunciar al juicio por jurados hasta la audiencia de control de la acusación, mediante manifestación expresa ante el juez, que verificará que la renuncia sea libre e informada. Si hubiera varios imputados, la renuncia solo procederá si todos ellos renuncian. En ese caso, el juicio se realizará ante el tribunal que corresponda según el Código Procesal Penal Federal.

ARTÍCULO 4°.- Integración. El tribunal de jurados se integrará con un juez técnico, que lo presidirá, y con doce (12) jurados titulares y cuatro (4) suplentes. Los jurados titulares serán seis (6) mujeres y seis (6) varones, y los suplentes, dos (2) mujeres y dos (2) varones. Si un titular debiera ser reemplazado, lo sustituirá un suplente del mismo sexo.

Capítulo II – Los jurados

ARTÍCULO 5°.- Carga pública. La función de jurado es una carga pública. Ninguna persona convocada podrá excusarse de cumplirla sino por las causas previstas en la presente ley.

ARTÍCULO 6°.- Requisitos. Para ser jurado se requiere: a) ser argentino; b) tener entre dieciocho (18) y setenta (70) años de edad; c) tener domicilio en el territorio de la jurisdicción del tribunal, con una antigüedad mínima de un (1) año; d) comprender el idioma nacional, leerlo y escribirlo; y e) estar en pleno ejercicio de los derechos políticos.

ARTÍCULO 7°.- Impedimentos. No podrán ser jurados: a) los funcionarios superiores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, y los legisladores; b) los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los ministerios públicos; c) los abogados, escribanos y procuradores en ejercicio; d) los integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias; y e) quienes se encuentren imputados en un proceso penal o hayan sido condenados por delito doloso, hasta que transcurran diez (10) años desde el cumplimiento de la pena.

ARTÍCULO 8°.- Excusas. Podrán excusarse de cumplir la función, por resolución del juez: a) quienes padezcan una enfermedad o discapacidad que les impida cumplirla; b) quienes tengan a su cargo el cuidado de personas que no puedan quedar sin atención; c) quienes acrediten que el cumplimiento les causaría un perjuicio grave e inevitable; y d) quienes hayan sido jurados en los dos (2) años anteriores.

ARTÍCULO 9°.- Compensación y protección laboral. Los jurados percibirán una compensación diaria y el reintegro de los gastos de traslado, que abonará la autoridad de aplicación conforme la reglamentación. Los empleadores, públicos o privados, deberán conceder licencia con goce de haberes a los trabajadores convocados durante el tiempo que demande su función, que no podrá ser causa de despido ni de sanción alguna.

ARTÍCULO 10°.- Protección de los jurados. La identidad y los datos personales de los jurados serán reservados frente al público y a los medios de comunicación. Queda prohibido a toda persona comunicarse con un jurado para influir en su decisión o requerirle información sobre la causa. El juez dispondrá las medidas de protección que resulten necesarias.

Capítulo III – Padrón y sorteo

ARTÍCULO 11°.- Padrón de jurados. La autoridad de aplicación confeccionará cada dos (2) años el padrón de jurados de cada jurisdicción mediante el sorteo público de electores del padrón electoral nacional, en listas separadas de mujeres y de varones. A ese fin, la Justicia Nacional Electoral y la autoridad electoral del Poder Ejecutivo nacional le proveerán los datos del padrón. Las personas sorteadas declararán bajo juramento que reúnen los requisitos y no están comprendidas en los impedimentos. El padrón depurado se remitirá a la oficina judicial de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 12°.- Sorteo de candidatos. Para cada juicio, la oficina judicial sorteará del padrón, en audiencia pública con citación de las partes, al menos cuarenta y ocho (48) candidatos, la mitad mujeres y la mitad varones, que serán citados a la audiencia de selección.

Capítulo IV – Audiencia de selección

ARTÍCULO 13°.- Audiencia de selección. En la audiencia de selección, el juez examinará si los candidatos están comprendidos en impedimentos o excusas, y las partes podrán interrogarlos sobre circunstancias que puedan afectar su imparcialidad. Cada parte podrá recusar con causa a los candidatos sin limitación, y sin causa hasta cuatro (4). Cuando haya varios imputados o varios acusadores, cada grupo actuará como una sola parte, sin perjuicio de que el juez pueda conceder recusaciones sin causa adicionales. Con los candidatos no excluidos se integrará el jurado por orden de sorteo, respetando la paridad del artículo 4°.

ARTÍCULO 14°.- Juramento. Integrado el jurado, sus miembros prestarán juramento o promesa de examinar la causa con imparcialidad y de decidir conforme a la prueba y a las instrucciones del juez.

Capítulo V – El juicio y el veredicto

ARTÍCULO 15°.- Dirección del juicio. El juez técnico dirigirá el debate y resolverá sobre la admisibilidad de la prueba y los incidentes; las cuestiones de derecho y las que puedan influir indebidamente en el jurado se debatirán en su ausencia. Los jurados no podrán interrogar a los testigos, peritos ni imputados.

ARTÍCULO 16°.- Instrucciones. Clausurado el debate, el juez, previa audiencia con las partes sin la presencia del jurado, impartirá al jurado instrucciones escritas y orales, en lenguaje claro, sobre el derecho aplicable, el delito imputado y los delitos menores comprendidos, la presunción de inocencia, la carga de la prueba y la exigencia de que la culpabilidad se pruebe más allá de toda duda razonable. Las partes podrán proponer instrucciones y objetar las del juez; las objeciones quedarán registradas a los fines del recurso.

ARTÍCULO 17°.- Deliberación. El jurado deliberará en sesión secreta y continua, sin comunicación con terceros, y elegirá a quien lo presida. Los suplentes no participarán de la deliberación. Los jurados no podrán revelar el contenido de la deliberación ni el sentido de sus votos.

ARTÍCULO 18°.- Veredicto. El veredicto de culpabilidad requerirá el voto de al menos diez (10) de los doce (12) jurados y, si el delito tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, la unanimidad. Si no se alcanzara esa mayoría, el veredicto será de no culpabilidad. El veredicto se pronunciará en audiencia pública, en los términos de las instrucciones, y no requerirá fundamentación.

ARTÍCULO 19°.- Determinación de la pena. Si el veredicto fuera de culpabilidad, el juez técnico convocará a una audiencia para la determinación de la pena y dictará sentencia dentro de los diez (10) días.

Capítulo VI – Recursos

ARTÍCULO 20°.- Veredicto de no culpabilidad. El veredicto de no culpabilidad es irrecurrible, salvo que se demuestre que fue obtenido mediante soborno, coacción o cualquier otro delito cometido sobre los jurados.

ARTÍCULO 21°.- Impugnación de la condena. La sentencia condenatoria podrá impugnarse conforme el Código Procesal Penal Federal, en especial por: a) instrucciones erróneas o rechazo injustificado de las propuestas por la defensa; b) irregularidades en la integración o la selección del jurado; c) inobservancia de las reglas de la deliberación; y d) veredicto manifiestamente contrario a la prueba producida.

Capítulo VII – Implementación

ARTÍCULO 22°.- Implementación gradual. El juicio por jurados se implementará en los distritos en que rija el Código Procesal Penal Federal, en tres etapas: a) primera etapa, dentro de los doce (12) meses de la promulgación de la presente ley, en las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Salta, Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata; b) segunda etapa, en las de Bahía Blanca, Corrientes, Resistencia, Posadas, La Plata y Paraná; y c) tercera etapa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. El juicio por jurados deberá regir en todos los distritos en que rija el Código Procesal Penal Federal al 10 de diciembre de 2031. La autoridad de aplicación fijará la fecha de inicio en cada jurisdicción dentro de esas etapas, conforme el artículo 3°, inciso a), de la Ley N° 27.150.

ARTÍCULO 23°.- Aplicación temporal. En cada jurisdicción, la presente ley se aplicará a las causas en las que la acusación sea admitida a juicio después de la fecha de implementación.

ARTÍCULO 24°.- Tribunales de juicio. La presente ley es la ley especial de juicio por jurados a la que remiten los artículos 1°, 4° y 41, inciso o), de la Ley N° 27.146. Los tribunales de juicio previstos en esa ley se integrarán con jurados en los casos y en la forma que establece la presente ley.

ARTÍCULO 25°.- Capacitación. La autoridad de aplicación, en coordinación con el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, y mediante convenios con las provincias que ya aplican el juicio por jurados, organizará la capacitación de jueces, fiscales y defensores y campañas de información pública sobre la función de jurado.

ARTÍCULO 26°.- Evaluación. Al cumplirse dos (2) años de la primera implementación, la autoridad de aplicación elevará al Congreso de la Nación un informe de evaluación que incluirá la conveniencia de extender el juicio por jurados a los delitos dolosos contra la administración pública que impliquen enriquecimiento.

Capítulo VIII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 27°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional en el área de justicia.

ARTÍCULO 28°.- Financiamiento. Los gastos que demanden el padrón de jurados, la compensación de los jurados y la capacitación se atenderán con la reasignación de los créditos del área de justicia, y la adecuación de salas y oficinas judiciales con los créditos de la jurisdicción Poder Judicial de la Nación, que identifique en forma expresa la ley de presupuesto del ejercicio en que comience la primera etapa, dentro del límite conjunto de cero coma cero cinco por ciento (0,05 %) del Producto Interno Bruto al cuarto año de mandato previsto para la modernización de la justicia y el juicio por jurados. Si no hubiera créditos identificados, se atenderán con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 29°.- Reglamentación y vigencia. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación, en lo que hace a sus funciones. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará en cada jurisdicción conforme los artículos 22 y 23.

ARTÍCULO 30°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.